

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2429/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัท รุ่งทรัพย์เครดิต จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา

พ.ร.บ.เงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ.2484 มาตรา

จำเลยที่ 1 ประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ในรูปบริษัทมหาชน จำกัด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบและไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ความผิดของจำเลยที่ 1 เกิดขึ้นเนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ฉะนั้นของกลางซึ่งเป็นสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาให้กู้ยืมเงินสมุดบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ไม่ใช่ของที่ใช้ในการกระทำความผิดจึงรับไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกกับพวกได้ร่วมกันประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชน จำกัด และไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพนักงานเจ้าหน้าที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยไปตรวจค้นยึดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาให้กู้ยืมเงิน สมุดบัญชี และเอกสารต่าง ๆ จำนวนมากที่สำนักงานของจำเลยเป็นของกลางขอให้ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๘, ๑๑, ๗๑, ๗๘, พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๖๙ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓ ธิบเอกสารของกลาง

จำเลยทั้งหกให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๘, ๑๑, ๗๑, ๗๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ให้จำคุกคนละ ๒ ปี จำเลยรับสารภาพ ลดโทษให้ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง ปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำคุกจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ คนละ ๑ ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๖๙ ของกลางริบ

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งหกฎีกา โดยมีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งลงชื่อในคำพิพากษานุญาตให้ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยในเรื่องของกลางว่า ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า ศาลล่างทั้งสองมีคำ สั่งให้ริบเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ความผิดคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากจำเลยที่ ๑ ไม่

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามคำฟ้อง เพราะฉะนั้นของกลางซึ่งเป็นสัญญากู้ยืมเงินสัญญาให้กู้ยืมเงิน สมุดบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ไม่ใช่ของที่ใช้ในการกระทำความผิดจึงรับไม่ได้ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ในข้อนี้ฟังขึ้น และเห็นว่ากรณีมีเหตุสมควรให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ได้มีโอกาสกลับตัว ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รอการลงโทษให้จำเลยดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยแต่เห็นสมควรปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ในข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ แล้ว คงปรับคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙, ๓๐ ของกลางไม่รับ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

ศาลอาญา - นายสุเมธ ตังคจิวงกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายเรีงธรรม ลัดพลี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ